

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5569/2538

นาย เสถียร ประทุมวัน
นาย จอนห์ โอลห์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 29, มาตรา 39

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 39 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าในกรณีมีประเด็นที่ยังไม่อาจตกลงกัน หรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันให้ศาลแรงงานจดทะเบียนข้อพิพาทและ บันทึกคำแถลงของโจทก์กับคำให้การของจำเลยอ่านให้คู่ความฟังและให้ลงลายมือชื่อไว้โดยจะระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้แล้วให้ ศาลแรงงานกำหนดวันสืบพยานไปทันทีหมายถึงกรณีที่ศาลแรงงานกำหนดวัน พิจารณาโดยยังไม่ได้กำหนดวันสืบพยานเมื่อศาลแรงงานได้ดำเนินการตาม บทบัญญัติดังกล่าวแล้วก็ให้กำหนดวันสืบพยานไปทันทีประกอบกับมาตรา 29 บัญญัติ ว่าเพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัดสะดวกรวดเร็ว และเที่ยงธรรมจึงให้อำนาจแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้รับอนุมัติจาก ประธานศาลฎีกาออกข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาใน ศาลแรงงานข้อ 10 ว่าในกรณีที่ศาลแรงงานสั่งให้มีการสืบพยานถ้าคู่ความได้นำพยาน ทั้งหมดหรือบางส่วนมาศาลและพร้อมที่จะสืบได้ในวันนั้นให้ศาลดำเนินการสืบพยาน ไปทันทีดังนี้การที่ศาลแรงงานกำหนดวันสืบพยานโจทก์ในวันเดียวกันกับวันนัด

พิจารณาจึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวที่ศาลแรงงานไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดี
หาเป็นการขัดต่อมาตรา39วรรคหนึ่งไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่เคยค้างค่าจ้างแก่โจทก์จำเลยหมดความจำเป็นจ้างโจทก์ต่อ
ไปอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ที่
ศาลแรงงานกลางให้สืบพยานโจทก์ในวันเดียวกันกับวันนัดพิจารณาและไม่อนุญาตให้
โจทก์เลื่อนคดี ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 39 วรรคหนึ่งหรือไม่ เห็นว่า ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ใน
กรณีมีประเด็นที่ยังไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันให้ศาล
แรงงานจดทะเบียนข้อพิพาทและบันทึกคำแถลงของโจทก์กับคำให้การของจำเลย
อ่านให้คู่ความฟังและให้ลงลายมือชื่อไว้ โดยจะระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำ
พยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้ แล้วให้ศาลแรงงานกำหนดวันสืบพยานไปทันที" หมาย
ถึงกรณีที่ศาลแรงงานกำหนดวันพิจารณาโดยยังไม่ได้กำหนดวันสืบพยาน เมื่อศาล
แรงงานได้ดำเนินการตามที่กล่าวในมาตรานี้แล้ว ก็ให้กำหนดวันสืบพยานไปทันที
แต่คดีนี้ศาลแรงงานกลางได้กำหนดวันพิจารณาและสืบพยานโจทก์ด้วยในวัน

เดียวกัน คือวันที่ 11 เมษายน 2537 เวลา 9 นาฬิกา ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 29 บัญญัติว่า "เพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรมให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีอำนาจออกข้อกำหนดใด ๆ ใช้บังคับในศาลแรงงานได้เมื่อได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกาแล้ว ฯลฯ" และตามข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงานซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้ออกตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ข้อ 10 มีว่า "ในกรณีที่ศาลแรงงานสั่งให้มีการสืบพยาน ฯลฯ ถ้าคู่ความได้นำพยานทั้งหมดหรือบางส่วนมาศาลและพร้อมที่จะสืบได้ในวันนั้น ให้ศาลดำเนินการสืบพยานไปทันที ฯลฯ" ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางกำหนดวันสืบพยานโจทก์ในวันเดียวกันกับวันนัดพิจารณา จึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและการที่ศาลแรงงานกลางไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีหาเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 39 วรรคหนึ่งไม่

พิพากษายืน

(สมิทธิ วราอุบล-พรชัย สมรรถเวช-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น